



2021 证券从业资格考试《证券市场基本法律法规》 考点精讲：基金法

考点一：基金管理人

要点	内容
基金管理人的概念	基金管理人指凭借专门的知识与经验,运用所管理基金的资产,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定,按照科学的投资组合原理进行投资决策,谋求所管理的基金资产不断增值,并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。基金管理人由依法设立的基金管理公司担任。基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司或其他机构等发起成立,具有独立法人地位
基金管理人的权利	按照我国有关规定,基金管理人享有如下权利: (1)按基金契约及其他有关规定,运作和管理基金资产。 (2)获取基金管理人报酬。 (3)依照有关规定,代表基金行使股东权利。 (4)有关法律法规规定的其他权利
基金管理人的义务	基金管理人的义务主要有: (1)按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产。 (2)及时、足额向基金持有人支付基金收益。 (3)保存基金的会计账册、记录 15 年以上。 (4)编制基金财务报告,及时公告,并向中国证监会报告。 (5)计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值。 (6)基金契约规定的其他职责

考点二：基金托管人





要点	内容
基金托管人的概念	基金托管人指投资人权益的代表，是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全，基金应按照资产管理和保管分开原则进行运作，并由专门的基金托管人保管基金资产。
基金托管人的权利	基金托管人的权利主要有： (1)保管基金的资产。 (2)监督基金管理人的投资运作。 (3)获取基金托管费用。
基金托管人的义务	基金托管人的义务主要有： (1)保管基金资产。 (2)保管与基金有关的重大合同及有关凭证。 (3)负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来。

考点三：基金份额持有人

要点	内容
基金份额持有人的概念	基金份额持有人指依基金合同和招募说明书持有基金份额的自然人和法人，也就是基金的投资人。基金的一切投资活动都是为了增加投资者的收益，一切风险管理都是围绕保护投资者利益来考虑的。
基金份额持有人的权利	根据《中华人民共和国证券投资基金法》第九章第七十条的规定，基金份额持有人享有下列权利： (1)分享基金财产收益。 (2)参与分配清算后的剩余财产。 (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额。 (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会。 (5)对基金份额持有人大会审议事项行使表决权。 (6)查阅或复制公开披露的基金信息资料。 (7)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼。 (8)基金合同约定的其他权利。
基金份额持有人的义务	基金份额持有人必须承担下列义务： (1)遵守基金契约。 (2)缴纳基金认购款项及规定费用。 (3)承担基金亏损或终止的有限责任。 (4)不从事任何有损基金及其他基金投资人合法权益的活动。 (5)法律、法规及基金契约规定的其他义务。

考点四：公募基金运作的方式





按运作方式不同，基金可分为封闭式基金与开放式基金。开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。

(1) 封闭式基金是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金。

(2) 开放式基金是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。

考点五：基金财产的独立性要求

基金财产的独立性要求如下：

(1) 基金财产独立于基金管理人、基金托管人的自有财产，不得归入基金管理人、基金托管人的自有财产。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行终止清算的，基金财产不属于其清算财产。

(2) 基金的债权与不属于基金的债务不得相互抵销，不同基金的债权不得相互抵销。

(3) 非因基金本身承担的债务，债权人不得对基金财产主张强制执行。

(4) 基金托管人对其托管的基金应当独立设置账户，确保基金的完整与独立。

法律规定，基金管理人或者基金托管人未将基金资产与其自有资产分开，或者未对基金资产实行分账管理的，责令改正，并处 5 万元以上 50 万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；造成基金份额持有人损失的，承担赔偿责任。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、暂停或者撤销其从业资格等行政处罚，并可处 3 万元以上 30 万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

